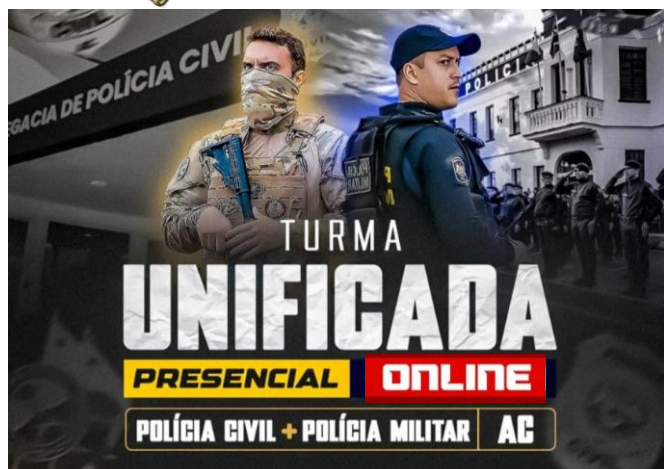




DUDU
PRÉ-CONCURSOS
O MÉTODO QUE MAIS APROVA



AULA 05

04/09/2026

Instrutor: FILIPI SANTOS

Aluno: _____



DIREITO PENAL 01

Questão 01

Ano: 2026 Banca: IDECAN Órgão: PC-SC Prova: IDECAN - 2026 - PC-SC - Agente de Polícia Civil

Mário, 58 anos de idade, médico, em decorrência de cobranças de dívidas por parte de André, 42 anos de idade, decide ceifar a vida de André. Em 31 de maio de 2024, Mário, com *animus necandi* e portando arma de fogo com dez projéteis, dirige-se até a residência de André para concretizar seu desejo. Ao se deparar com André, Mário efetua os dez disparos de arma de fogo contra a vítima. Após efetuar os dez disparos, Mário é tomado por uma sensação divina e, de imediato, coloca André em seu carro e o leva até o hospital mais próximo. André é submetido a algumas cirurgias e sobrevive. A partir da situação apresentada, marque a afirmativa correta.

Alternativas

- ☐ A Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento posterior e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de tentativa de homicídio.
- ☐ B Aplica-se, ao caso, o instituto da desistência voluntária e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de tentativa de homicídio.
- ☐ C Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento posterior e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.
- ☐ D Aplica-se, ao caso, o instituto do arrependimento eficaz e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.
- ☐ E Aplica-se, ao caso, o instituto da desistência voluntária e Mário deverá responder criminalmente pelo crime de lesão corporal.

Questão 02

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: PC-PI Prova: FGV - 2026 - PC-PI - Delegado de Polícia

Júlio, brasileiro, embarca em um avião privado de matrícula brasileira, que faz o percurso entre Montevideu (Uruguai) e Teresina (Piauí). Durante o voo, enquanto a aeronave sobrevoava o Oceano Atlântico (águas internacionais), Júlio, com intenção de matar, ministrou um veneno de ação lenta em uma bebida oferecida ao seu desafeto, o estrangeiro Juan. A vítima começou a passar mal logo após a ingestão, mas a morte somente foi confirmada e atestada após o pouso no Aeroporto Senador Petrônio Portella, em Teresina, capital do Piauí.

Diante de tal situação hipotética, assinale a opção correta.

Alternativas

- ☐ A A lei penal brasileira será aplicável por força do princípio da ubiquidade, correspondendo o local do crime ao lugar onde se produziu o resultado.
- ☐ B A lei penal brasileira não é aplicável, pois incide o princípio da extraterritorialidade condicionada, o que exigiria requisição do Ministro da Justiça.



C A lei penal brasileira é aplicável, por força do princípio da extraterritorialidade incondicionada, pois se trata de crime praticado contra a vida de estrangeiro e o agente é brasileiro.

D A lei penal brasileira não é aplicável, pois o princípio que rege o local do crime é o da atividade, sendo aplicável a lei penal do país da bandeira da aeronave.

E A lei penal brasileira é aplicável a aeronaves privadas que pousam no Brasil, sendo consideradas extensão do território nacional.

Questão 03

Ano: 2026 Banca: [CESPE](#) / [CEBRASPE](#) Órgão: [Câmara dos Deputados](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal](#)

Texto associado

A lei penal brasileira aplica-se a crime praticado no estrangeiro por brasileiro, ainda que o fato não seja punível no país em que tenha sido praticado, desde que o agente ingresse no território nacional.

Alternativas

Certo

Errado

Questão 04

Ano: 2026 Banca: [IDECAN](#) Órgão: [PC-SC](#) Prova: [IDECAN - 2026 - PC-SC - Escrivão de Polícia Civil](#)

Nos termos do artigo 14, inciso I, do Código Penal, considera-se consumado o crime que nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Nos termos do inciso II do artigo 14, considera-se tentado o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Com base no Código Penal, aponte a afirmativa correta.

Alternativas

A Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a metade.

B Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um sexto a dois terços.

C Pune-se a tentativa, salvo disposição em contrário, com pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços.

D Pune-se a tentativa, independentemente de disposição em contrário, com a mesma pena do crime consumado.

E Pune-se a tentativa, independentemente de disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um terço a dois terços.

Questão 05

Ano: 2026 Banca: [FADESP](#) Órgão: [SEFAZ-](#)

[PA](#) Prova: [FADESP - 2026 - SEFAZ-PA - Fiscal de Receitas Estaduais - Conhecimentos Gerais](#)

Nos termos do Código Penal, a lei penal excepcional ou temporária

Alternativas

A aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência, ainda que decorrido o período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram.

B não se aplica aos fatos praticados após o término de sua vigência, ainda que mais benéfica ao agente.

C aplica-se somente aos fatos praticados após sua entrada em vigor, vedada qualquer forma de retroatividade ou ultratividade.

D deixa de incidir automaticamente sobre os fatos praticados durante sua vigência quando revogada.

E submete-se ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, nos mesmos termos da lei penal comum.

Questão 06

Ano: 2026 Banca: [CESPE](#) / [CEBRASPE](#) Órgão: [Câmara dos Deputados](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2026 - Câmara dos Deputados - Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal](#)

Texto associado

A respeito da lei penal no tempo, da aplicação da lei penal no espaço e das imunidades, julgue o seguinte item.



Na hipótese de sucessão de leis penais no tempo, é permitido ao juiz aplicar parte de uma lei anterior e parte de uma lei posterior, desde que o resultado seja mais favorável ao réu.

Alternativas

Certo

Errado

Questão 07

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** PC-SC **Prova:** IDECAN - 2026 - PC-SC - Escrivão de Polícia Civil

Matar mulher, por razões da condição do sexo feminino, até a Lei nº 14.994/24, era uma qualificadora no crime de homicídio, cuja pena era de reclusão de 12 a 30 anos. A Lei nº 14.994/24 inseriu, no Código Penal, o artigo 121-A, tipificando, de modo autônomo, o crime de feminicídio e cominando pena de reclusão de 20 a 40 anos. João Emílio, 38 anos de idade, psicólogo, em dezembro de 2023, matara a noiva por razões da condição do sexo feminino. No ano de 2025, João Emílio é submetido a julgamento e condenado por ter ceifado a vida de sua noiva. Com base nos fatos narrados marque a afirmativa correta.

Alternativas

☐ João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio previsto no artigo 121-A do Código Penal, com base na retroatividade da lei penal.

☐ João Emílio é condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, com base na retroatividade da lei penal.

☐ João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio, previsto no artigo 121-A, do Código Penal, com base na ultratividade da lei penal.

☐ João Emílio é condenado pelo crime de feminicídio, previsto no artigo 121-A, do Código Penal, com a pena privativa de liberdade prevista para o homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal.

☐ João Emílio é condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, com base na ultratividade da lei penal.

Questão 08

Ano: 2026 **Banca:** IDIB **Órgão:** Prefeitura de Maxaranguape - RN **Prova:** IDIB - 2026 - Prefeitura de Maxaranguape - RN - Guarda Municipal

A aplicação da lei penal brasileira é tema recorrente em provas e refere-se às regras que determinam quando e onde uma lei criminal é válida, focando nos princípios da irretroatividade (não prejudicar o réu, salvo exceções), retroatividade da lei mais benéfica, e ultratividade (lei revogada continua valendo), além da aplicação no espaço e no tempo, tudo conforme os arts. 1º a 12 do próprio Código Penal. Assim, podemos assinalar corretamente apenas o que se afirma em:

Alternativas

☐ Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a vida, a honra e a liberdade do Presidente do STF.

☐ A lei penal posterior nunca retroage, pois o princípio da irretroatividade é absoluto.

☐ Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

☐ Incluem-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.

Questão 09

Ano: 2026 **Banca:** FADENOR **Órgão:** Prefeitura de Pedra Azul - MG **Prova:** FADENOR - 2026 - Prefeitura de Pedra Azul - MG - Guarda Civil Municipal

Sobre o tempo do crime, o Código Penal Brasileiro adota qual teoria?

Alternativas

☐ Atividade.

☐ Mista.

☐ Resultado.

☐ Territorialidade.

☐ Ubiquidade.



Questão 10

Ano: 2025 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: MPE-RS Prova: INSTITUTO AOCP - 2025 - MPE-RS - Analista do Ministério Público - Direito

Pedro, objetivando praticar homicídio, efetua dois disparos contra a vítima Marcos, mas erra o alvo e, apesar de ter ainda cinco projéteis de arma de fogo aptos a alvejar Marcos, desiste de matá-lo. Diante dessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que

- ☐ A Pedro exerceu arrependimento eficaz em relação ao homicídio e à posse de arma de fogo.
- ☐ B Pedro praticou crime de homicídio tentado e não responderá pelos disparos de arma de fogo em razão da consunção.
- ☐ C Pedro exerceu arrependimento posterior em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de posse e disparo de arma de fogo.
- ☐ D Pedro incidiu em erro de tipo evitável e só deve responder pelos atos já praticados, como o disparo de arma de fogo.
- ☐ E Pedro exerceu desistência voluntária em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de disparo de arma de fogo.

Questão 11

Ano: 2025 Banca: FURB Órgão: Prefeitura de Pomerode - SC Prova: FURB - 2025 - Prefeitura de Pomerode - SC - Controlador Interno

Sobre a disciplina do crime no Código Penal, julgue as seguintes assertivas:

- I. No Direito Penal brasileiro, a omissão não é penalmente relevante, de modo que somente se caracteriza o crime a partir da ação do agente.
- II. O crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal.
- III. O agente, ainda que voluntariamente desista de prosseguir na execução do crime, responderá como se seus resultados tivessem se produzido.
- IV. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

É correto o que se afirma em:

Alternativas

- ☐ A I e II, apenas.
- ☐ B II e IV, apenas.
- ☐ C III e IV, apenas.
- ☐ D I e III, apenas.
- ☐ E I, II, III e IV.

Questão 12

Ano: 2026 Banca: Avanço SP Órgão: Prefeitura de Potim - SP Prova: Avanço SP - 2026 - Prefeitura de Potim - SP - Procurador Jurídico Municipal

Analisar as afirmativas a seguir e indique "V" para verdadeiro e "F" para falso, de acordo com o Código Penal:

- () O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.
- () Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
- () Crime culposos ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta:

- ☐ A V - F - F
- ☐ B V - V - F
- ☐ C V - F - V
- ☐ D F - F - V
- ☐ E V - V - V

Questão 13

Ano: 2025 Banca: UNO Chapecó Órgão: Câmara de Lajeado Grande - SC Prova: UNO Chapecó - 2025 - Câmara de Lajeado Grande - SC - Advogado

Durante a madrugada, Bruno invade a casa de seu desafeto, Jonas, com a intenção de matá-lo. Armado com uma faca, Bruno desferiu vários golpes no peito de Jonas, que estava deitado em sua cama. No entanto, o que Bruno não sabia é que Jonas havia falecido momentos antes por causas naturais. A perícia confirmou que os golpes foram desferidos após a morte.

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- ☐ A Bruno responderá por homicídio culposos, pois houve excesso na conduta que resultou em lesão desnecessária.
- ☐ B Bruno responderá por tentativa de homicídio, pois agiu com dolo e iniciou os atos de execução.
- ☐ C Trata-se de crime impossível por objeto impróprio, pois o resultado morte era impossível de ocorrer.
- ☐ D Como a vítima estava morta, a conduta de Bruno configurará, apenas, lesão corporal grave.



GABARITO DIREITO PENAL 01

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
D	A	E	C	A	E	E	C	A	E
11	12	13							
B	B	C							

AULA 05 – 04/09/2026